

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1834/2533

นายเล็ก มะลิเถา

โจทก์

นางสุมาลี จิตต์ประเสริฐ

จำเลย

นางสุมาลี จิตต์ประเสริฐ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 89)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารให้ออกไปจากที่เช่าของโจทก์ตามฟ้อง โดยให้จำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 25/2 หมู่ที่ 11 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ออกไปจากที่เช่าดังกล่าวและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ในอัตราเดือนละ 500 บาทนับแต่วันที่ 13 เมษายน 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่เช่าของโจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 82,81)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์สำหรับเรื่องค่าเสียหาย จำเลยได้วางหลักประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 61,68 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ยก
คำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ยก
คำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>